بنك الجزائر
BANK OF ALGERIA

INSTRUCTION N° 03 - 25 DU 27 mai 2025 RELATIVE AUX CONDITIONS D'AUTORISATION DE CONSTITUTION ET D'AGRÉMENT DES PRESTATAIRES DE SERVICES DE PAIEMENT

Article premier : En application des dispositions du règlement n° 25-02 du 15 Chaoual 1446 correspondant au 14 avril 2025 fixant les conditions d'autorisation de constitution, d'agrément et d'exercice d'activités des prestataires de services de paiement, la présente instruction a pour objet de déterminer les éléments d'informations ainsi que les documents constitutifs du dossier joint à l'appui de la demande d'autorisation de constitution ou d'agrément des prestataires de services de paiement , dénommés ci-après « PSP ».

Article 2 : Le dossier devant être fourni à l'appui de la demande d'autorisation de constitution ou d'agrément, selon le cas, du PSP, est réputé complet, s'il est établi dans le strict respect des dispositions et formes arrêtées par la présente instruction, y compris la transmission de toute information complémentaire jugée nécessaire par les services concernés de la Banque d'Algérie.

Le requérant doit s'assurer que toutes les rubriques figurant en annexes de la présente instruction, ont été dûment renseignées, y compris dans le cas où la question ne nécessite pas de réponse élaborée ou lorsque celle-ci est négative.

Article 3 : Le requérant est responsable de la transmission et du suivi du dossier de demande d'autorisation de constitution ou d'agrément du PSP et doit à ce titre, lors de l'introduction de la demande, communiquer ses coordonnées (téléphone, fax et adresse électronique) au secrétariat général du Conseil monétaire et bancaire.

I- DEMANDE D'AUTORISATION DE CONSTITUTION

Article 4 : Le requérant est tenu d'adresser au Président du Conseil monétaire et bancaire une demande d'autorisation de constitution appuyée d'un dossier en deux (2) exemplaires, dont un (1) sous format numérique, comprenant tous les éléments d'informations et documents prévus par l'article 9 du règlement n° 25-02 susvisé, ainsi que les renseignements et réponses aux questionnaires figurant aux annexes de la présente instruction.

Article 5 : Le dossier de demande d'autorisation de constitution doit comprendre les éléments cités ci-après :

A. Un projet des statuts du PSP à constituer.

B. Une étude technico-économique du projet envisagé, comprenant essentiellement les points suivants :

1. Présentation du projet contenant notamment :

a) une analyse faisant ressortir le rôle dans l'écosystème financier et dans le secteur des paiements en particulier, ainsi que la vision et les objectifs stratégiques fixés ;

b) l'indication des services de paiement envisagés et leur éventuel impact sur la réduction de l'utilisation des espèces et le renforcement de l'inclusion financière ;

c) les moyens matériels et humains et l'organisation interne envisagée.

2. Etude du marché comprenant notamment :

a) une analyse du marché en décrivant l'écosystème des paiements, les tendances actuelles et le potentiel de croissance ;

b) la stratégie marketing destinée aux utilisateurs de services de paiement, notamment la tarification des services de paiement, la segmentation des utilisateurs et la politique en matière d'innovation ;

c) la stratégie envisagée en matière de développement du réseau d'agents de services de paiement.

3. Projection de la situation financière sur trois (3) ans comprenant :

a) le plan de financement détaillé des activités ;

b) la nature et la part des différents types de besoins en ressources financières projetés tels que les parts respectives des fonds propres et des dettes ;

c) la situation financière (les états financiers prévisionnels sur trois (3) ans incluant notamment le bilan, le compte de résultats et le tableau des flux de trésorerie) ;

d) le niveau prévisionnel des principaux indicateurs de gestion et de performance.

4. Identification des risques, notamment opérationnels, et mesures d'atténuation envisagées.

C. Origine des fonds, qualité et honorabilité des apporteurs de fonds et des bénéficiaires effectifs, comprenant :

1. les éléments d'informations relatifs à la qualité des actionnaires ou associés apporteurs de fonds et des bénéficiaires effectifs, ainsi qu'à l'origine des fonds, tels que prévus en annexes II et III ;
2. un pacte d'actionnaires ou d'associés établi par acte notarié, précisant leur engagement à mettre en place un système de gouvernance performant qui comprend notamment :
   - les modalités et les conditions de cession d'actions ou de parts sociales et de prise de participations, de distribution des dividendes, et les clauses de sortie ;
   - les mécanismes de résolution des conflits et litiges.

D. Politique de recours aux agents de services de paiement couvrant essentiellement :

1. les modalités de sélection des agents de services de paiement, leur nombre et leur profil (personnes physiques ou morales, zone géographique, secteur d'activité, etc.) ;
2. un projet de contrat-type avec les agents de services de paiement comportant notamment les informations suivantes :
   a. les services de paiement à déléguer ;
   b. les responsabilités et les obligations des différentes parties ;
   c. les obligations du PSP envers les agents de services de paiement, notamment les formations techniques et celles relatives à la prévention et à la lutte contre le contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive ;
   d. les modalités de rémunération des services fournis par les agents de services de paiement pour le compte du PSP ;
   e. les modalités de gestion et de contrôle des agents de services de paiement.

E. Description des dispositifs de protection des utilisateurs de services de paiement et de traitement de leurs réclamations :

1. les canaux d'information des utilisateurs de services de paiement fondés sur le principe de transparence, concernant notamment :
   a. l'exécution de la transaction de paiement (le moyen et le timing de la notification, le montant, les commissions applicables, le solde actualisé du compte de paiement, ainsi que le numéro de référence de la transaction) ;
   b. la mise à disposition d'un relevé des opérations de paiement réalisées ;

c. l'information destinée au titulaire du compte de paiement en cas de changement ou de résiliation de la convention de compte ;

d. les conditions tarifaires applicables par le PSP et ses agents de services de paiement.

2. les règles et les procédures définies pour la réception, le traitement et le suivi des réclamations des utilisateurs de services de paiement.

F. Description des dispositifs prévus par la législation et la réglementation en vigueur, à savoir : les dispositifs de gouvernance, de contrôle interne et de gestion des risques, notamment les risques opérationnels associés à l'activité.

1. Système d'information et de reporting :

a. Description de l'infrastructure du système d'information couvrant notamment les aspects suivants :

- la plateforme de paiement destinée à fournir les services de paiement ;
- le système informatique et les mesures qui y sont intégrées, permettant d'assurer la sécurité et la protection des données des utilisateurs de services de paiement au niveau de l'ensemble des processus et des systèmes prévus, notamment en termes de cryptage, de pare-feu et de contrôle d'accès ;
- les logiciels dédiés à la conformité, notamment dans le domaine de la prévention et la lutte contre le contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, de connaissance client (KYC), de filtrage et de surveillance des opérations, de contrôle des listes récapitulatives du Conseil de sécurité des Nations Unies et des listes nationales, ainsi qu'aux exigences relatives à la protection des données ;
- les systèmes (logiciels) couvrant les aspects relatifs à la gestion de la relation client (CRM), à la gestion des risques, à la sauvegarde des données, à la garantie de leur intégrité et continuité des activités, au traitement des paiements, à la détection et à la prévention des activités frauduleuses, au support et à la maintenance informatique, à la veille juridique et réglementaire ainsi qu'à la sécurité des composantes du système d'information ;
- le schéma général de l'architecture du système informatique prévue et la représentation graphique des flux d'information ;
- les canaux numériques à mettre en place pour la fourniture des services de paiement ;
- le descriptif des sites de production primaire et secondaire prévus ;

- le descriptif de l'application destinée au traitement des requêtes et réclamations des utilisateurs de services de paiement.

Le requérant est tenu de fournir des informations relatives à l'hébergement des plateformes informatiques et des Datacenters, notamment la localisation géographique, la sécurité physique et le contrôle des locaux d'hébergement.

b. Description des politiques prévues pour assurer la sécurité du système d'information, et sa conformité aux exigences de robustesse, de disponibilité, de résilience et d'efficacité, comprenant :

- la cartographie résultant de l'analyse des risques potentiels identifiés, relatifs aux services de paiement proposés, ainsi que les mesures préconisées visant la maitrise et l'atténuation de ces risques ;
- le plan de prévention contre les perturbations dans les services de paiement proposés aux utilisateurs, les pertes de données des utilisateurs, les fraudes et les pannes de système ainsi que les moyens qui seront mis en œuvre pour assurer la confidentialité et l'intégrité des données dans leurs différents états de transmission, de traitement, de stockage et de sauvegarde ;
- le plan de mise en œuvre des tests de vulnérabilité et de pénétration prévu pour tous les systèmes et applications ;
- la politique de maintenance (hardware et software) du système d'information après sa mise en service ;
- les programmes de formation pour les administrateurs de systèmes et les responsables de la cybersécurité ;
- le programme de formation pour les employés et les agents de services de paiement, ainsi que les plans de sensibilisation et d'information des utilisateurs pour réduire le risque de cyberattaques et d'attaques par ingénierie sociale ;
- les procédures de supervision et de contrôle de la sécurité du système d'information ;
- le plan d'audit interne et externe de la sécurité des systèmes d'information ;
- la technologie et les contrôles de cybersécurité prévus pour sécuriser l'infrastructure, les systèmes, les applications et toutes les informations et données dans leurs différents états de transmission, de traitement, de stockage et de sauvegarde afin de garantir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données et la conformité avec le cadre général de la cybersécurité ;

- les mesures garantissant la fiabilité des canaux numériques, la sécurité des moyens de paiement et la robustesse des modes d'acceptation et d'authentification électronique prévus, en précisant les normes de sécurité retenues pour les passerelles et la sécurité des paiements ;
- les mesures destinées à assurer la sécurité physique et environnementale, notamment la sécurité du réseau et des systèmes d'information contre tous types de dommages pouvant être causés volontairement ou involontairement.

c. Description des dispositifs et mesures prévus dans le cadre de la gestion des incidents et de la continuité de l'activité :

- le dispositif prévu pour la gestion des incidents basé sur des procédures permettant d'identifier, de mesurer, d'évaluer, de suivre, de contrôler et d'atténuer l'ensemble des risques inhérents à la fourniture des services de paiement, notamment ceux liés à la cybersécurité ;
- le dispositif prévu pour assurer la continuité de l'activité, après un incident majeur, à des niveaux et délais acceptables prédéterminés, incluant notamment les plans d'urgence et les modalités de leur mise en œuvre.

d. Description de la plateforme de paiement à mettre en place, couvrant notamment les aspects suivants :

- l'ouverture, le fonctionnement et la clôture des comptes de paiement ;
- l'exécution sécurisée des transactions de paiement ;
- l'interopérabilité avec d'autres systèmes gérés notamment par le Centre de Pré compensation Interbancaire et le centre monétique interbancaire ;
- la gestion des accès des utilisateurs, avec des droits clairement définis ;
- l'accessibilité aux services de paiement 24/24 et 7/7 par divers canaux incluant notamment le site web ;
- le suivi du compte de paiement (solde du compte et historique des transactions de paiement, etc.).

Le requérant doit fournir une fiche comportant les références techniques, l'expérience ainsi que l'expertise, du cabinet qu'il compte engager pour l'accomplissement de la mission d'évaluation de sa plate-forme de paiement. Cette fiche doit être établie selon le modèle joint en Annexe I de la présente instruction.

2. Dispositif comptable :

- Description du dispositif comptable à mettre en place, conformément à la législation et la réglementation en vigueur, notamment le schéma de l'organisation comptable, le processus de production et de contrôle des états financiers et de l'ensemble des situations (reportings) périodiques à transmettre à la Banque d'Algérie.

3. Dispositif de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive :

- Description du dispositif à mettre en place, conformément à la législation et la réglementation en vigueur, notamment en matière de connaissance de la clientèle (KYC), de surveillance des opérations de paiement et de déclaration de soupçon.

4. Politique de confidentialité, de protection des données et des fonds, et de lutte contre la fraude :

- Description du dispositif à mettre en place, conformément à la législation en vigueur, notamment en matière de stratégie préconisée dans le cadre du dispositif de protection des données et la vie privée des utilisateurs de services de paiement, et en matière de sécurité des fonds et de lutte contre la fraude, notamment les méthodes d'authentification garantissant l'accès sécurisé à la plateforme de paiement.

II- DEMANDE D'AGREMENT

Article 6 : Le requérant ayant obtenu l'autorisation prévue à l'article 4 ci-dessus dispose d'un délai maximum de douze (12) mois, à compter de la date de notification de la décision d'autorisation, pour introduire auprès du Gouverneur de la Banque d'Algérie une demande d'agrément lui permettant le plein exercice de l'activité de PSP.

Article 7 : Le requérant ayant obtenu l'autorisation de constitution doit remettre un dossier en deux (2) exemplaires, dont un (1) sous format numérique, comportant tous les éléments d'informations et documents énumérés ci-après :

A- Volet administratif

- la copie des statuts et du pacte d'actionnaires ou d'associés le cas échéant, établis par acte notarié ;
- la copie du registre de commerce ;
- la copie de la déclaration d'existence fiscale ;

- la copie de l'attestation de libération en totalité du capital minimum requis, établie auprès du notaire, ainsi que le justificatif bancaire matérialisant la libération du montant exigible ;
- la copie de l'attestation de rapatriement de devises pour les actionnaires ou les associés non-résidents ;
- la copie du rapport portant valeur des apports éventuels en nature, pour la tranche du capital supérieure au capital minimum requis, établi par les commissaires aux apports ;
- la copie du procès-verbal notarié de l'assemblée générale constitutive portant notamment désignation des membres de l'organe délibérant ou tout autre organe équivalent, pour les PSP constitués sous forme de société par actions simplifiée ou de société à responsabilité limitée ;
- la copie du procès-verbal de l'organe délibérant portant élection de son président et nomination des membres de l'organe exécutif ou tout autre organe ayant la responsabilité de la direction exécutive du PSP ;
- la copie du titre de propriété ou du contrat de location des locaux devant abriter le siège social du PSP précisant l'adresse et les numéros de téléphone et de fax ;
- la copie de l'attestation de dépôt de la garantie bancaire ou de la police d'assurance de responsabilité civile professionnelle ;
- l'identité du ou des commissaires aux comptes désignés.

B- Volet opérationnel

- le recueil des procédures opérationnelles des dispositifs prévues au point F de l'article 5 de la présente instruction ;
- la présentation détaillée des services de paiement à fournir comprenant notamment une description de la cinématique des opérations de paiement entre tous les participants à une transaction ;
- le modèle-type du contrat à conclure avec les agents de services de paiement ;
- le modèle-type de la convention de compte de paiement à conclure avec les utilisateurs de services de paiement ;
- le modèle-type de la convention de compte de paiement à conclure avec les agents de services de paiement ;
- la copie de la convention de compte de cantonnement entre le futur PSP et la banque domiciliataire ;
- la convention du compte courant du futur PSP et son relevé d'identité bancaire ;
- le rapport portant sur l'évaluation de l'ensemble des composantes de l'infrastructure de base et des systèmes technologiques établi par un cabinet

externe indépendant. Ce rapport doit tenir compte des exigences y afférentes en matière de sécurité telles que définies, de façon non-limitative, aux points F.2.b et F.2.c de l'article 5 ci-dessus.

Article 8 : Le requérant doit également fournir un dossier constitué en vue de l'agrément des dirigeants désignés aux fins de la détermination effective de l'orientation de l'activité du PSP, de son contrôle et de sa gestion conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

III- DISPOSITIONS FINALES

Article 9 : Tout changement intervenant au niveau de l'un des éléments d'informations ou documents constitutifs du dossier de demande d'autorisation de constitution ou d'agrément doit être immédiatement porté à la connaissance du Président du Conseil monétaire et bancaire.

Article 10 : Le PSP ayant obtenu l'agrément doit informer le Gouverneur de la Banque d'Algérie au plus tard deux (2) jours ouvrables avant le début de son entrée en activité.

Article 11 : La présente instruction prend effet à compter de la date de sa signature.

Le Gouverneur

Salah-Eddine TALEB

ANNEXE I : FICHE DE RENSEIGNEMENTS RESERVÉE AU CABINET EXTERNE INDÉPENDANT SÉLÉCTIONNÉ

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

Dénomination sociale :	
Adresse du siège social :	
Nature de l'activité/domaines d'expertise :	

2. EXPERTISE

a. Références professionnelles :
Agréments/certifications/accréditations/qualifications et autres justificatifs attestant des compétences dans le domaine des activités cibles.

b. Expérience dans le domaine financier :
Expertises ou évaluations réalisées, objet et période, dénomination de l'entité évaluée et sa taille, pays d'implantation, niveau de complexité de la mission.

c. Expérience spécifique dans le domaine des prestataires de services de paiement, des TIC ou de la Fintech :
Expertises ou évaluations réalisées, objet et période, dénomination de l'entité évaluée et sa taille, pays d'implantation, niveau de complexité de la mission.

3. COMPÉTENCE ET EXPÉRIENCE DES COLLABORATEURS- AUDITEURS INTERVENANTS

a. Aptitude :
Aptitudes du responsable de l'évaluation et des auditeurs intervenants, leurs qualifications, connaissances et compétences.

b. Expérience dans le domaine des prestataires de services de paiement, des TIC et SSI : *Nombre d'années d'expérience / Missions effectuées/Objet et domaines d'expertise/période/entité évaluée et son activité/pays.*

c. Autres expériences :

Fait à le

Nom et prénoms du représentant légal

Signature

ANNEXE II – ÉLÉMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS A LA QUALITÉ DES APPORTEURS DE FONDS

A/ TABLEAU RÉCAPITULATIF DE L'ACTIONNARIAT ET DU NIVEAU DE PARTICIPATION

N°	Nom/Dénomination sociale	Participation			Droits de vote	
		Montant de participation au capital	Nombre d'actions	Participation en %	Nombre de voix	Droits de vote en %
1						
2						
3						
…	……	……	……	……	……	……

NB :

- *Renseigner le tableau par ordre décroissant de participation détenue dans le capital de la société à constituer sous forme de SPA ou de SPAS, et ajouter autant de lignes que nécessaire.*
- *Les informations portées au tableau ci-dessus doivent correspondre à celles figurant au projet des statuts du prestataire de services de paiement en voie de constitution.*

Fait à.....le….....

Nom et prénoms du requérant

Signature

B/ TABLEAU RÉCAPITULATIF DES ASSOCIÉS ET DU NIVEAU DE PARTICIPATION

N°	Nom/Dénomination sociale	Participation			Droits de vote	
		Montant de participation au capital	Nombre de parts sociales	Participation en %	Nombre de voix	Droits de vote en %
1						
2						
3						
…	……	……	……	……	……	……

<u>NB</u> :

- *Renseigner le tableau par ordre décroissant de participation détenue dans le capital de la société à constituer sous forme de SARL, et ajouter autant de lignes que nécessaire.*
- *Les informations portées au tableau ci-dessus doivent correspondre à celles figurant au projet des statuts du prestataire de services de paiement en voie de constitution.*

Fait à.....le….....

Nom et prénoms du requérant

Signature

C/ FICHE DE RENSEIGNEMENTS RÉSERVÉE À L'ACTIONNAIRE OU L'ASSOCIÉ

1- Actionnaire/associé personne morale

Dénomination sociale :

Forme juridique :

Adresse du siège social :

N° du registre de commerce :

N° d'identification fiscale (NIF) :

N° d'identification statistique (NIS) :

Nombre d'actions/parts sociales détenues :

Participation en % :

Nombre de voix :

Droits de vote en % :

Représentant légal de l'actionnaire/l'associé personne morale :

Nom et prénoms :

Date et lieu de naissance :

Nationalité(s) :

Adresse :

N° d'identification nationale (NIN) :

N° de la pièce d'identité :

N° du passeport pour les étrangers :

Date de délivrance :

Date d'expiration :

Lieu de délivrance :

Adresse électronique :

N° de téléphone :

2- Actionnaire/associé personne physique :

Nom et prénoms :

Date et lieu de naissance :

Nationalité(s) :

Adresse :

N° d'identification nationale (NIN) :

N° de la pièce d'identité :

N° du passeport pour les étrangers :

Date de délivrance :

Date d'expiration :

Lieu de délivrance :

Adresse électronique :

N° de téléphone :

Nombre d'actions/parts sociales détenues :

Participation en % :

Nombre de voix :

Droits de vote en % :

D/ INFORMATIONS À FOURNIR PAR L'ACTIONNAIRE/L'ASSOCIÉ APPORTEUR DE FONDS

Les informations ci-après doivent être fournies par toute personne physique ou morale devant détenir, au moins 10 % du capital ou devant exercer dans cette même proportion des droits de vote sur le prestataire de services de paiement.

1. Dénomination sociale (*) de la société à créer pour laquelle ces renseignements sont fournis.

(*) *La dénomination sociale doit être conforme à celle transcrite dans le projet des statuts.*

2. Identité de l'actionnaire/l'associé apporteur de fonds :

a. Dénomination sociale (Personne morale)

b. Nom et prénoms (Personne physique)

3. S'il est prévu que l'actionnaire/l'associé apporteur de fonds, ou son représentant, soit nommé administrateur/gérant du prestataire de services de paiement en constitution, indiquez le poste exact.

4. Fournir des informations sur la réputation, l'expérience et la spécialisation des actionnaires /associés fournissant des fonds, en particulier ceux liés aux domaines technologique et financier, pour les personnes physiques ou morales (**) :

a. Pour une personne morale : Références professionnelles et investissements précédemment réalisés.

b. Pour une personne physique : Parcours, compétences et investissements réalisés antérieurement.

c. Donner des informations sur l'expérience qu'a l'actionnaire/l'associé apporteur de fonds, le cas échéant, dans les domaines technologique et financier.

d. Soulignez comment cette expertise sera mise à profit pour assurer le succès de l'investissement dans le projet envisagé.

(**) Les actionnaires/associés apporteurs de fonds (personnes morales) doivent joindre leurs comptes sociaux et les rapports d'activité pour les trois derniers exercices ainsi qu'une prévision pour l'exercice en cours. Communiquer également ses statuts légaux. Si l'actionnaire/l'associé apporteur de fonds est une institution financière, il doit en sus des éléments susmentionnés, fournir les indicateurs financiers à caractère prudentiel.

5. Éléments d'information relatifs à la réputation et à la crédibilité de l'actionnaire/l'associé apporteur de fonds :

a. Mentionner toute reconnaissance ou distinction reçue par l'actionnaire/l'associé apporteur de fonds.

b. Indiquer toute affiliation avec des organisations ou institutions financières réputées.

c. Fournir les notations (lorsque celles-ci existent), sur les trois (3) derniers exercices, obtenues auprès d'organismes internationaux ou locaux habilités (préciser le nom de l'organisme de notation).

6. Fournir des justifications sur l'origine des fonds apportés.

7. Donner des indications concernant les accords (même tacites) ou conventions entre les actionnaires/associés agissant de concert s'ils existent en vue d'orienter la politique du prestataire de services de paiement en constitution.

8. Donner des indications sur toute personne physique ou morale qui constitue une partie liée par rapport à l'un des actionnaires/associés du prestataire de services de paiement devant être créé, dans la mesure où cette personne est susceptible de détenir, directement ou indirectement, une participation dans le capital.

E/ QUESTIONNAIRE

1. Compte tenu de la participation et des droits de vote y afférents que l'actionnaire/l'associé apporteur de fonds entend détenir, décrire précisément le montage juridique et financier devant lui permettre d'être détenteur de la participation.

2. Si l'actionnaire/l'associé apporteur de fonds fait partie d'un groupe, fournir un descriptif et l'organigramme du groupe et indiquer la géographie du capital des entités constituant le groupe, avec les pourcentages de détention en parts de capital et en droits de vote.

3. Quel est l'actionnariat et le taux de répartition du capital de l'apporteur de fonds si c'est une personne morale et si celui-ci fait partie d'un groupe, celle du capital de la société mère ?

4. Citer les principaux dirigeants de l'actionnaire/l'associé apporteur de fonds, s'il s'agit d'une personne morale.

5. L'actionnaire/l'associé apporteur de fonds détient-il des participations significatives dans le capital d'autres prestataires de services de paiement ou d'autres institutions fournissant des services de paiement (ou institutions similaires à l'étranger) ? Si tel est le cas, donnez des indications nécessaires sur ces participations et leur montant.

6. Le groupe auquel l'actionnaire/l'associé apporteur de fonds appartient, détient-il lui-même des participations significatives dans le capital d'autres prestataires de services de paiement ou d'autres institutions fournissant des services de paiement (ou institutions similaires à l'étranger) ? Si tel est le cas, donnez des indications nécessaires sur ces participations et leur montant.

7. Dans le cas où l'actionnaire/l'associé apporteur de fonds et les sociétés qui lui sont liées exercent une activité financière, à quel titre et à quelles autorités sont-ils soumis ?

8. Au cours des dix (10) dernières années, l'actionnaire/l'associé apporteur de fonds ou le bénéficiaire effectif, a-t-il fait l'objet d'une enquête ou d'une procédure dans le cadre professionnel, administratif ou judiciaire, présentant un caractère significatif ? Eventuellement, ces enquêtes ou procédures ont-t-elles abouti à des sanctions ?

9. A la connaissance de l'actionnaire/l'associé apporteur de fonds, des sociétés de son groupe, se sont-elles trouvées dans la même situation ? si c'est le cas, ces enquêtes ou procédures ont-t-elles abouti à des sanctions ?

10. L'actionnaire/l'associé apporteur de fonds est-il ou s'attend-il à faire prochainement l'objet d'une procédure administrative, judiciaire ou amiable susceptible d'avoir une incidence significative sur sa situation financière ? A sa connaissance, des sociétés de son groupe sont-elles dans la même situation ? Apporter tous les renseignements utiles.

11. A quels objectifs répond la prise de participation de l'actionnaire/l'associé apporteur de fonds, dans le capital du prestataire de services de paiement devant être créé et dans quelles perspectives s'inscrit-il ? Apporter tous les renseignements utiles.

12. Quelles sont les principales relations financières de l'actionnaire/l'associé apporteur de fonds ? Préciser la qualité et l'ancienneté de ces relations

13. Quels sont les droits assimilables à des droits de vote, qui seront détenus indirectement par des personnes, dans le prestataire de services de paiement en voie de constitution, tout en précisant leur identité ? qu'il s'agisse de :

a. Droits de vote détenus par d'autres personnes pour le compte de l'actionnaire/l'associé apporteur de fonds.

b. Droits de vote détenus par les sociétés placées sous le contrôle effectif de l'actionnaire/l'associé apporteur de fonds.

c. Droits de vote détenus par un tiers avec qui l'actionnaire /l'associé apporteur de fonds agit de concert.

d. Droits de vote que l'actionnaire/l'associé apporteur de fonds ou les personnes jouissant indirectement de droits de vote, tel que défini ci-dessus, sont en droit d'acquérir à leur seule initiative en vertu d'un accord. Indiquer avec précision tous les accords existants dans ce cadre.

14. Fournir toute information supplémentaire susceptible d'apporter des éclaircissements concernant les points abordés dans ce questionnaire.

ENGAGEMENT LIÉ AUX INFORMATIONS FOURNIES

Je soussigné(e) …. *Nom et prénoms* …., en ma qualité d'actionnaire/d'associé du prestataire de services de paiement en voie de constitution pour laquelle est adressé le dossier de demande de constitution :

- Confirme que toutes les informations portées aux points C, D et E de l'annexe I, sont exactes et complètes et m'engage à porter immédiatement à la connaissance du représentant légal du prestataire de services de paiement, avant ou après l'obtention de l'autorisation de constitution, toute modification affectant ou remettant en cause les informations fournies, d'une quelconque façon, tels qu'il ressort auxdits points ;
- Atteste ne pas tomber sous le coup des interdictions prévues à l'article 87 de la loi n° 23-09 du 21 juin 2023 portant loi monétaire et bancaire ou toute autre procédure judiciaire susceptible d'affecter mon honorabilité et qu'il n'y a pas à ma connaissance d'autres faits importants méritant d'être signalés ;
- Atteste posséder les connaissances et les compétences nécessaires permettant d'appréhender les principaux risques auxquels pourrait être exposé le prestataire de services de paiement en voie de constitution et de respecter l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables, notamment en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massives et m'engage à m'y conformer à tout moment ;
- Prends acte du fait que les autorités compétentes se réservent le droit, si besoin est, de procéder à toutes les recherches et vérifications d'informations, aux fins de leur confirmation.

Fait à……, le….....

Nom et prénoms de l'actionnaire/l'associé

(ou de son représentant légal)

Signature

ANNEXE III- INFORMATIONS RELATIVES AUX BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS

A/ LISTE RÉCAPITULATIVE DES BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS

N°	Bénéficiaire effectif	Participation en %	Droits de vote en %	Actionnaire /Associé référent	Type de contrôle (*)
1					
2					
3					
4					

Mentionner le type de contrôle exercé (*) selon le classement suivant :

- **Type de contrôle exercé :**

Type (1) : Participation au capital ou droits de vote ;
Type (2) : Contrôle par d'autres moyens ;
Type (3) : Le bénéficiaire effectif n'est pas identifié dans les types (1) et (2) ci-dessus.

Type (1) : *Le bénéficiaire effectif est la personne physique qui détient, directement ou indirectement, une part égale ou supérieure à 20 % du capital ou des droits de vote.*
Type (2) *: Le bénéficiaire effectif exerce, par tout moyen de fait ou de droit, directement ou indirectement, un pouvoir de contrôle ou un contrôle effectif ou légal sur les organes de direction, d'administration, de gestion ou sur l'assemblée générale ou sur le fonctionnement de la personne morale en déterminant le contenu des décisions qui sont prises par l'assemblée générale en vertu des droits de vote dans lesquels il agit, ou en ayant le pouvoir, en tant qu'associé ou actionnaire, de nommer ou de révoquer la majorité des membres de la direction, des organes de gestion ou de contrôle de la personne morale ou de tout autre instrument de contrôle.*
Type (3) : *Dans le cas où il n'est pas identifié conformément aux critères définis dans les types (1) et (2), le bénéficiaire effectif est la personne physique ayant la qualité de représentant légal de la personne morale conformément à la législation en vigueur.*

NB **:** *Le bénéficiaire effectif peut dans certains cas être une entité étatique ou gouvernementale.*

Fait à le

Nom et prénoms du requérant

Signature

B/ FICHE D'IDENTIFICATION DU BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF

L'actionnaire /l'associé référent* selon le cas :

Dénomination sociale
(Personne morale)

Nom et prénoms
(Personne physique)

(*) L'actionnaire /l'associé référent (le cas échéant) est le bénéficiaire immédiat, entrant dans la composante du capital du prestataire de services de paiement en voie de constitution et sur lequel, le ou les bénéficiaires effectifs ultimes, exercent leur contrôle.

1-Informations personnelles du bénéficiaire effectif (personne physique)

Nom et prénoms :

Date et lieu de naissance :

Nationalité(s) :

Adresse :

N° d'identification nationale (NIN) :

N° de la pièce d'identité :

N° du passeport pour les étrangers :

Date de délivrance :

Date d'expiration :

Lieu de délivrance :

2- Informations relatives à la participation, aux droits de vote et au type de contrôle exercé

1. Participation ou contrôle majoritaire effectif au moins :

☐ 20 % du capital social de la personne morale

Montant de la participation :

Nombre d'actions /parts sociales

Participation en %

☐ 20 % des droits de vote de la personne morale

Nombre de voix :

Droits de vote en % :

2. ☐ Autres moyens de contrôle.

3. ☐ Les bénéficiaires effectifs ne sont pas identifiables par les autres moyens de contrôle.

Le bénéficiaire effectif agit-il, en totalité ou en partie, pour le compte d'un ou de tiers bénéficiaires effectifs ultimes ?

Oui ☐ Non ☐ **S**i la réponse est oui, le ou les bénéficiaires effectifs ultimes doivent renseigner cette fiche.

ENGAGEMENT LIÉ AUX INFORMATIONS FOURNIES

Je soussigné(e) Nom et prénom, en ma qualité d'actionnaire/d'associé du prestataire de services de paiement en voie de constitution pour lequel est adressé le dossier de demande de constitution :

- Confirme que toutes les informations portées à l'annexe II sont exactes et complètes et m'engage à porter immédiatement à la connaissance du représentant légal du prestataire de services de paiement, de toute modification affectant ou remettant en cause les informations fournies, d'une quelconque façon, tel qu'il ressort dans la présente annexe II ;
- Prends acte du fait que les autorités compétentes se réservent le droit, si besoin est, de procéder à toutes les recherches et vérifications d'informations, aux fins de leur confirmation.

Fait à *le*

Nom et prénoms de l'actionnaire/l'associé

(ou de son représentant légal)

Signature